

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



00001995

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 13 JUL. 2026

VISTO:

El memorando N°0752-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 09 de junio de 2026, el Informe Preliminar N°0029-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 30 de junio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (10) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Denuncia administrativa sobre Abuso de Autoridad y Posible Conflicto de Intereses de fecha 20 de junio del 2026, la dirección de la UGEL Tocache, da a conocer el escrito de denuncia contra el director de II.EE. N° 0248 Las Palmeras – Nuevo Progreso – Tocache, en donde la señora Ana María Huamán Orbezo, identificada con DNI N°23016688 señala que el Mg. Tineo Héctor Ramos Piñan, se dedica a la venta ilícita de uniformes escolares desde el año 2025. Que el 13 de abril del 2026, el denunciado remitió una carta utilizando membrete y sellos oficiales de la institución, prohibiéndole la venta de uniformes y exigiendo un "convenio" bajo amenaza de denuncia penal. Dicha restricción tendría como finalidad favorecer la venta de uniformes que el propio director realiza dentro o fuera de la institución a precios superiores a los del mercado, configurándose un conflicto de intereses y aprovechamiento indebido del cargo. El denunciado viene utilizando su cargo y recursos del estado (sellos y papel membretado) para amedrentar mi actividad comercial lícita de venta de uniformes, exigiendo "convenios" de exclusividad no previstos en la norma educativa. Como prueba señala que adjunta USB que contiene un audio donde se escucha al denunciado "exigiendo el cese de ventas o admitiendo su interés personal".

Que, a la denuncia se adjunta un documento denominado Carta de Notificación sobre uso del nombre y logo de la Institución, de fecha 13 de abril del 2026, dirigida a la señora Ana María Huamán Orbezo, en donde se hace el requerimiento de retiro y de venta de uniformes sin autorización de la institución; se le requiere el retiro de inmediato de los uniformes escolares que ha venido vendiendo, se señala que además, del uso del logo, insignia, nombre y número característico de todas las instituciones a nivel nacional, no puede ser usado con fines de lucro y sin la autorización correspondiente, bajo ningún termino, salvo se haya acordado o en su defecto se haya hecho un convenio institucional el cual de esta parte no existe. Seguidamente se menciona que, en virtud de ello, usted podrá advertir que a la fecha y luego de haber sostenido un dialogo de prohibición, ha incurrido en delito por el que se procederá a ejercer las acciones legales contra usted, demandándolo por el uso sin autorización del nombre y logo de la institución, se le establecerá una denuncia judicial, así como una indemnización de daños y perjuicios que se gestaron por esta práctica ilegal.

Que, con Carta N°013-2026-DRESM/UGEL-T/AGA/ST de fecha 29 de abril del 2026, se le cita a la denunciante a brindar su declaración, la misma que se plasma en el Acta de Entrevista de fecha 11 de mayo del 2026, en donde refiere:

PARA QUE DIGA: Conoce al Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan, desde cuándo y que grado de amistad enemistad o parentesco le une?. **DIJO:** Que, si lo conozco del Colegio porque es el director hace dos años en Palmeras.=====

PARA QUE DIGA: Narre los hechos que habrían sucedido en su agravio? **DIJO:** Que, el Director me envió una carta donde me decía que retire los uniformes escolares que venía vendiendo y que no use el ligo, la insignia por que no pueden ser utilizados con fines de lucro sin autorización, salvo que tenga un convenio institucional y que si no va ejercer las acciones legales, por lo que tuve que denunciarlo conforme a mi escrito presentado el día 16 de abril del 2026, porque me sé cómo madre de familia que el viene vendiendo los uniformes en el Colegio en la Dirección.=====

PARA QUE DIGA: Si luego de la denuncia llegó a conversar con el Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan? DIJO : Que, no. Pero cuando el me envió el papel que me prohibía la venta fui a conversar, y este me dijo que no tenía nada que conversar que mi caso estaba en la Fiscalía y yo averigüé y no había nada y lo denuncié aquí. =====

PARA QUE DIGA: Si usted tiene conocimiento con el permiso de quien el Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan vende uniformes en la II.EE?. DIJO: Que, no sé, pero tengo conocimiento que la APAFA no le ha dado permiso. =====

PARA QUE DIGA: Cual cree usted sea el motivo para que el Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan te envíe la carta recepcionada por su persona que le prohibía la venta? DIJO: Que, supongo porque vendo más barato.=====

PARA QUE DIGA: Si en la actualidad se sigue prohibiendo la venta de uniformes DIJO: Que, no me dijo nada él, pero el Presidente de APAFA el dijo que lleguemos a un acuerdo para no perder los gastos del costos del uniforme y que me paguen para que en el Colegio nomás de venda, pero después de no me dijeron nada más. =====

PARA QUE DIGA: Si puede alcanzar el USB que se menciona en el escrito? DIJO: Que, yo lo he presentado el USB, y ahí estaba la grabación que el Director le dice a mi Abogado que vende uniformes en el Colegio y que el costo es de 105 soles. Eso es lo que contenía el USB. =====

PARA QUE DIGA: Tienes algo más que agregar, quitar o modificar: DIJO: Que, tengo una hija en secundaria y que no quiero que el docente se agarre con ella por este problema. =====

Que, este colegiado a efectos de evaluar los hechos materia del presente informe precisa que la Ley N°29944, en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, el colegiado ha citado al Director denunciado con la Carta N°018-2026-DRESM/UGEL-T/AGA/ST, de fecha 09 de junio del 2026; plasmando su declaración en el Acta de entrevista de fecha 12 de junio del 2026, en donde refiere:

1.- PARA QUE DIGA: Que cargo ocupaba, desde que año labora en la I.E. N°0248 – Sector Palmeras y cuáles son funciones? DIJO: Que, soy el director designado desde el 2024, mi función es la gestión administrativa, pedagógica y de convivencia. =====

2.- PARA QUE DIGA: Si conoce a la señora Ana María Huamán Orbezo? DIJO: Que, sí la conozco, es asociada del colegio y también es moradora de la comunidad.=====

3.- PARA QUE DIGA: Porque crees que la señora Ana María Huamán Orbezo lo de denuncia? DIJO: Que, por la carta que le hice llegar.

4.- PARA QUE DIGA: Si es verdad lo manifestado por la señora Ana María Huamán Orbezo en la denuncia? DIJO: Que, no es verdad, ya que desde el año 2025 hasta la fecha la señora sigue ejerciendo la venta de los uniformes, que solo se le hizo llegar una carta simple para que ella deje de vender, porque la insignia y los colores de los uniformes que ella vendía, no eran los que se habían institucionalizado, no eran los correctos. Por lo que, los padres de familia me reclamaron, al existir una variación de los uniformes de sus hijos. Quiero aclarar que yo no vendo uniformes, no me dedico a la venta de uniformes, es la empresa con quien se ha hecho un convenio para la venta y distribución de los uniformes escolares de la II.EE N° 0248 Las Palmeras. No hubo amedrentamiento, porque después de la carta ya no hubo comunicación con la señora, salvo una reunión directa con el presidente de APAFA, para determinar y apoyar a la señora para que pueda vender sus uniformes en su stock, siendo testigo el señor Juan Adán Chávez. Por otro lado, nunca se hizo una denuncia penal a la señora, tampoco hubo amenazas, solo se le envió la carta para que ya no vendiera los uniformes que no correspondían a la institución educativa. Para aclarar, que el precio de los uniformes yo no lo defino, pero si puedo garantizar que no superan los s/75.00 soles (pantalón – camisa, falda – camisa, ropa deportiva). Debo manifestar, que no corresponde, que la señora sostenga que yo vaya a tomar represalias contra su menor hija, porque yo no evalúo académicamente, eso es competencia de los docentes de grado, ellos tienen el acceso al SIAGIE para subir las notas de los alumnos. Quiero precisar que, para tomar decisiones administrativas, no es necesario que yo cuente con autorización de APAFA, con quien, si coordino porque es parte de la comunidad educativa, siendo así, no tendría por qué tener autorización de la APAFA para realizar la autorización de la venta, ya como explique se hace a través de un convenio con una empresa. =====

5.- PARA QUE DIGA: Tienes algo más que agregar, quitar o modificar: DIJO: Que, que la señora sigue con su negocio de venta de uniformes, nunca se le ha denunciado; y precisando también que mi persona nunca ha condicionado el ingreso a los alumnos con el uniforme exclusivo. La compra nunca se da en la dirección de la institución, allí solo lo exhibimos para que los padres puedan ver, saber el precio y comprar el uniforme en la tienda con quien tiene convenio.=====

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar la información remitida y la recabada hasta la fecha que nos conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad, actuando en todo momento con criterio de conciencia, compulsando el hecho investigado con lo actuado.

PARA QUE DIGA: Si luego de la denuncia llegó a conversar con el Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan? DIJO : Que, no. Pero cuando el me envió el papel que me prohibía la venta fui a conversar, y este me dijo que no tenía nada que conversar que mi caso estaba en la Fiscalía y yo averigüé y no había nada y lo denuncié aquí. =====

PARA QUE DIGA: Si usted tiene conocimiento con el permiso de quien el Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan vende uniformes en la II.EE?. DIJO: Que, no sé, pero tengo conocimiento que la APAFA no le ha dado permiso. =====

PARA QUE DIGA: Cual cree usted sea el motivo para que el Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan te envíe la carta recepcionada por su persona que le prohibía la venta? DIJO: Que, supongo porque vendo más barato.=====

PARA QUE DIGA: Si en la actualidad se sigue prohibiendo la venta de uniformes DIJO: Que, no me dijo nada él, pero el Presidente de APAFA el dijo que lleguemos a un acuerdo para no perder los gastos del costos del uniforme y que me paguen para que en el Colegio nomás de venda, pero después de no me dijeron nada más. =====

PARA QUE DIGA: Si puede alcanzar el USB que se menciona en el escrito? DIJO: Que, yo lo he presentado el USB, y ahí estaba la grabación que el Director le dice a mi Abogado que vende uniformes en el Colegio y que el costo es de 105 soles. Eso es lo que contenía el USB. =====

PARA QUE DIGA: Tienes algo más que agregar, quitar o modificar: DIJO: Que, tengo una hija en secundaria y que no quiero que el docente se agarre con ella por este problema. =====

Que, este colegiado a efectos de evaluar los hechos materia del presente informe precisa que la Ley N°29944, en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, verdad material e impulso de oficio, el colegiado ha citado al Director denunciado con la Carta N°018-2026-DRESM/UGEL-T/AGA/ST, de fecha 09 de junio del 2026; plasmando su declaración en el Acta de entrevista de fecha 12 de junio del 2026, en donde refiere:

1.- PARA QUE DIGA: Que cargo ocupaba, desde que año labora en la I.E. N°0248 – Sector Palmeras y cuáles son funciones? DIJO: Que, soy el director designado desde el 2024, mi función es la gestión administrativa, pedagógica y de convivencia. =====

2.- PARA QUE DIGA: Si conoce a la señora Ana María Huamán Orbezo? DIJO: Que, sí la conozco, es asociada del colegio y también es moradora de la comunidad.=====

3.- PARA QUE DIGA: Porque crees que la señora Ana María Huamán Orbezo lo de denuncia? DIJO: Que, por la carta que le hice llegar.

4.- PARA QUE DIGA: Si es verdad lo manifestado por la señora Ana María Huamán Orbezo en la denuncia? DIJO: Que, no es verdad, ya que desde el año 2025 hasta la fecha la señora sigue ejerciendo la venta de los uniformes, que solo se le hizo llegar una carta simple para que ella deje de vender, porque la insignia y los colores de los uniformes que ella vendía, no eran los que se habían institucionalizado, no eran los correctos. Por lo que, los padres de familia me reclamaron, al existir una variación de los uniformes de sus hijos. Quiero aclarar que yo no vendo uniformes, no me dedico a la venta de uniformes, es la empresa con quien se ha hecho un convenio para la venta y distribución de los uniformes escolares de la II.EE N° 0248 Las Palmeras. No hubo amedrentamiento, porque después de la carta ya no hubo comunicación con la señora, salvo una reunión directa con el presidente de APAFA, para determinar y apoyar a la señora para que pueda vender sus uniformes en su stock, siendo testigo el señor Juan Adán Chávez. Por otro lado, nunca se hizo una denuncia penal a la señora, tampoco hubo amenazas, solo se le envió la carta para que ya no vendiera los uniformes que no correspondían a la institución educativa. Para aclarar, que el precio de los uniformes yo no lo defino, pero si puedo garantizar que no superan los s/75.00 soles (pantalón – camisa, falda – camisa, ropa deportiva). Debo manifestar, que no corresponde, que la señora sostenga que yo vaya a tomar represalias contra su menor hija, porque yo no evalúo académicamente, eso es competencia de los docentes de grado, ellos tienen el acceso al SIAGIE para subir las notas de los alumnos. Quiero precisar que, para tomar decisiones administrativas, no es necesario que yo cuente con autorización de APAFA, con quien, si coordino porque es parte de la comunidad educativa, siendo así, no tendría por qué tener autorización de la APAFA para realizar la autorización de la venta, ya como explique se hace a través de un convenio con una empresa. =====

5.- PARA QUE DIGA: Tienes algo más que agregar, quitar o modificar: DIJO: Que, que la señora sigue con su negocio de venta de uniformes, nunca se le ha denunciado; y precisando también que mi persona nunca ha condicionado el ingreso a los alumnos con el uniforme exclusivo. La compra nunca se da en la dirección de la institución, allí solo lo exhibimos para que los padres puedan ver, saber el precio y comprar el uniforme en la tienda con quien tiene convenio.=====

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar la información remitida y la recabada hasta la fecha que nos conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad, actuando en todo momento con criterio de conciencia, compulsando el hecho investigado con lo actuado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente. Y en el caso en particular de los profesores, esta exigencia es aún mayor, por ello la Ley N°28044 – Ley General de Educación, establece que: *“por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes”*.

En su artículo 55° la norma antes citada señala: *“El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. Le corresponde: a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68° de la presente ley. b) Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la comunidad educativa. (...)”*.

Que, en tal sentido, se ha corroborado que el director de la II.EE N° 0248 – Sector Palmeras – Nuevo Progreso, ha realizado actuaciones que no ha trasgredido sus deberes previstos en el artículo 40° literal i), m) y n) de la Ley de la Reforma Magisterial – Ley N° 29944, puesto que si bien existe un documento intimidatorio a la denunciante pidiéndole deje de vender los uniformes con logo del colegio, el denunciado ha señalado que la insignia y el color original no correspondían, y que los padres de familia reclamaron a dirección sobre la variación del uniforme; y nunca se realizó ninguna denuncia penal o judicial contra la denunciante, al contrario, se acordó con APAFA que la denunciante llegue a culminar la venta de sus uniformes que tiene en stock, y que actualmente algunos padres de familia siguen adquiriendo dichos uniformes, por lo que no ha existido mayores actuaciones destinados a prohibir la venta de uniformes a la denunciante.

Siendo así, teniendo en cuenta que la denuncia nace de una carta intimidatoria que al final no causó ningún efecto, ya que la denunciante siguió vendiendo los uniformes con colores y logo del Colegio, y que hasta la actualidad lo hace, la denuncia de “abuso de autoridad” conforme a los hechos narrados en la denuncia y aclaraciones realizadas por el Director serían atípicas en sede administrativa, máxime si se analiza el caso teniendo en cuenta que las relaciones interpersonales en una comunidad educativa o social siempre existen diferencias, y que estas no siempre constituyen una infracción punible; sin embargo, también corresponde que se exhorte al Director para que en lo sucesivo proceda con cautela, sin romper la armonía que pueda existir en la comunidad educativa.

Que, la Ley N°28044, Ley General de Educación señala en su artículo 8° Principios de la Educación.- La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del estado de derecho.

La Ley N°28044, Ley General de Educación señala en su artículo Artículo 68°, establece las Funciones del Director, precisando que: *“Son funciones de las Instituciones Educativas: a) Elaborar, aprobar, e”*

evaluar el Proyecto Educativo Institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes", entre otras funciones las cuales no se evidencia exista incumplimiento.

Por otro lado, la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial en su artículo 48° considera falta o infracción: (...) literal c) **Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos.** Este supuesto normativo, tampoco se ha podido establecer, ya que en la denuncia no se desprende este comportamiento, sino el haber prohibido la venta en ejercicio abusivo de su cargo.

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, en ese sentido se tiene la Denuncia administrativa sobre Abuso de Autoridad y Posible Conflicto de Intereses, de fecha 20 de junio del 2026, Carta de Notificación sobre uso del nombre y logo de la Institución, de fecha 13 de abril del 2026; Acta de Entrevista de fecha 11 de mayo del 2026, Acta de entrevista de fecha 12 de junio del 2026, entre otros.

La calificación y gravedad de la falta se efectúa de conformidad con el D.S. N° 004-2013-ED Art.- 78°:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, es de verse que el **Prof. Tineo Héctor Ramos Piñan**, director designado de la I.E N°0248 – Sector Palmeras – Nuevos Progreso - Tocache, no habría vulnerado normas que le fijen deberes, obligaciones o que haya desarrollado una conducta típica que constituya falta o infracción; es por ello que, la Comisión considera que la norma que más se aproxima es la prevista en el artículo 48 de la **Ley N°29944: c) Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos**; sin embargo los hechos que encuadrarían en dicha conducta no ha sido corroborados de tal forma que nos permita tipificar correctamente en la norma, ya que los hechos denunciados sobre el cual se ha desplegado ciertas acciones administrativas a efectos de emitir el presente pronunciamiento no resultan típicos a la conducta normativa antes señalada.

Que, esta dirección hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; *la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto*

es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Del presente caso en particular este colegiado luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** al Prof. **Tineo Héctor Ramos Piñan**, director designado de la I.E N°0248 – Sector Palmeras – Nuevo Progreso - Tocache, por no haber transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Tineo Héctor Ramos Piñan**, director designado de la I.E N°0248 – Sector Palmeras, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín, por no haber transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el **archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. **Tineo Héctor Ramos Piñan**, identificado DNI N° 10121832, con domicilio real en el Caserío Palmeras – Nuevo Progreso - Tocache, numero de celular 944 678 199, correo electrónico tineohector02@gmail, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/PPADD
MACA/RD
MPMR/ST